



PUTUSAN

Nomor 3745 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRZA ADE SEPTIAN, bertempat tinggal di Jalan Rariang, RT 009, RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT TIMAH TBK, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 51, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diwakili oleh Achmad Ardianto, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koko Handoko, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum pada Turki & Partners Law Firm, beralamat di Jalan Raya Perum Lega Sutra, Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang membangun Rumah Makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran terhadap bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, apabila dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat tidak membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar tersebut, memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membongkar bangunan Rumah Makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.743.963.255,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp407.963.255,00 (empat ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) dan;
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.336.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023



mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas dokumen tanah perkara *a quo* atas nama Sopian Nurdian yang lebih dahulu ada atau lebih dahulu diterbitkan yaitu:
 - a. Kuitansi Jual beli, tanggal 28 Oktober 1963;
 - b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 87/PHT/Blok/1975, tanggal 21 Mei 1975 diketahui dan ditandatangani Kepala Kantor Blok II Kotamadya Pangkalpinang Pejabat atas nama Abd. Atik Ani. SmHk. NIP. 440005221;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan sewenang-wenang mengurung dan mengisolasi serta menutup akses masuk jalan satu-satunya menuju usaha rumah makan Angkringan 88 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan pagar panel beton, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membongkar kembali pagar panel beton tersebut sehingga menjadi seperti semula sebelum ditutup, kalau perlu dengan bantuan alat Negara (eksekusi);



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp145.006.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ribu rupiah) dengan rincian kerugian materiil sebagai berikut:

- Kerugian makanan yang siap saji tapi tidak bisa dijual saat terjadinya eksekusi penutupan akses masuk rumah makan Angkringan 88, tanggal 23 Februari 2021 sebesar Rp15.125.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Kerugian pembayaran pesangon pemberhentian 12 Karyawan biasa rumah makan angkringan 88 x @ Rp1.500.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Kerugian pembayaran pesangon pemberhentian 3 karyawan juru masak rumah makan angkringan 88 x @ Rp2.500.000,00 = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian marketing pemasaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Biaya pembangunan fasilitas rumah makan Angkringan 88 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian biaya pengobatan rumah sakit atas luka memar yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menanggung rasa sakit atas luka yang diderita akibat penganiayaan Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terganggunya pikiran dan psikologis yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023



Tergugat Konvensi tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian kerugian akibat kehilangan Konsumen rumah makan Angkringan 88 yang susah payah di promosikan dengan banyaknya pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar kerugian immateriil atas kerugian terkhusus hilangnya potensi keuntungan dari usaha rumah makan Angkringan 88 milik Penggugat sebesar Rp7.625.000,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021, hingga sampai keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Pgp, tanggal 14 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang membangun rumah makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi dan menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan rumah makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30, apabila dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membongkar bangunan rumah makan Angkringan 88 dan pagar tersebut, memberikan kuasa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan rumah makan Angkringan 88 dan pagar rangka baja yang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 yang telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2022/PT BBL, tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt-Kasasi/2023/PN Pgp *juncto* Nomor Perkara 8/Pdt.G/2022/PN Pgp *juncto* Nomor 24/Pdt/2022/PT BBL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam pokok perkara gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak bisa diterima;
3. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sopian Nurdin, dengan Nomor 87/PHT/Blok/1975, tertanggal 21 Mei 1975, yang dikeluarkan Kantor Blok II Kotamadya Pangkalpinang, dengan batas-batas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan bandar/Jalan Dipati Barin, 90 m,
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Hotel Mulia 70 m,
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sudirman 90 m,
 - d. sebelah barat berbatasan dengan bandar/Jalan Raya 70 m,adalah sah milik alm. Sopian Nurdin (kakek) Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Februari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023



Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2014/PN Pgp, tanggal 16 Maret 2018 *juncto* Putusan Banding Perkara Perdata Nomor 33/Pdt/2015/PT BBL, tanggal 16 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6 dengan luas 1.257 m² dan tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30 dengan luas 4.275 m²;
- Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 6 telah diperbaharui dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 28, kemudian telah diperbaharui lagi dan berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 81, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 30;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membangun rumah makan Angkringan 88 dan melakukan pemagaran menggunakan pagar baja ringan di atas tanah sengketa tanpa alas hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRZA ADE SEPTIAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRZA ADE SEPTIAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H. M.H.
ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3745 K/Pdt/2023